

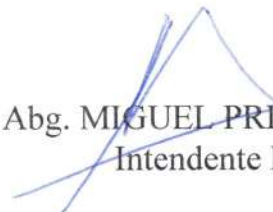
CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 040/2024 J.M

Ciudad del Este, 09 de diciembre del 2024.-

TÉNGASE POR ORDENANZA, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO
ARCHÍVESE.-



Abg. FRANCISCO ARRUA
Secretario General



Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Intendente Municipal

MISIÓN

Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes.

VISIÓN

Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana.

ORDENANZA N° 040/2024 J.M.

POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE, Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.-

Ciudad del Este, 15 de octubre de 2024.

VISTO: El Mensaje N° 466/I.M. por la cual la Administración Municipal remite el Proyecto de Ordenanza Tributaria – Año 2025 para estudio y consideración de este organismo legislativo municipal, conforme disposiciones establecidas en los artículos 38 y 51, inc. c) y f) de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal; y,

CONSIDERANDO: Que, esta Ordenanza es uno de los instrumentos más importantes para el gobierno Municipal para cumplir sus objetivos y metas. Prevé cuanto puede recaudar y a donde serán destinados estos recursos, además permite analizar, cuantificar y medir la gestión municipal. Influyen varios factores primordiales para lograr dicho objetivo, que son la situación económica del país, y por otro lado la confianza depositada de los contribuyentes, quienes ven la reinversión originada, lo cual redundará a favor de los mismos.

Que, la Carta Magna en su artículo 166 de la Autonomía dice: “Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.

Que, el art. 15, inciso c), de la Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, dice: establecer los montos de las tasas creadas por Ley, no pudiendo superar los costos de los servicios efectivamente prestados. En concordancia con la norma del artículo 168, numeral 5, de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, establece la potestad de la municipalidad para establecer y regular el monto de las tasas creadas por ley, no pudiendo superar los costos de los servicios efectivamente prestados.

Que, el art. 36, inciso h), de la Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, establece: sancionar anualmente la Ordenanza Tributaria, estableciendo el monto de impuestos, tasas, contribuciones especiales y multas dentro de los límites autorizados por la Ley. Asimismo, se establecerán disposiciones para el régimen impositivo que incluya, procedimientos para la recaudación de los recursos y el control en la utilización de los mismos.

Que, el art. 45, de la Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, establece: Plazo para Considerar Ordenanzas. Los proyectos de Ordenanzas remitidos a la Junta Municipal por el Intendente, que no se encuentren sujetos a procedimientos y plazos especiales, serán sancionados en un plazo de cuarenta y cinco días corridos. En caso contrario, se reputará que fueron sancionados, y el Intendente Municipal los promulgará como Ordenanza. Los proyectos de Ordenanza Tributaria y Ordenanza del Presupuesto General de la Municipalidad, deberán ser tratados prioritariamente.

Que, el art. 162 de la Ley N° 3966/2010, establece: Regulación del monto de las tasas. La municipalidad determinará por ordenanza, la regulación del monto de las tasas creadas por ley. Los montos que se establezcan no podrán sobrepasar el costo de los servicios efectivamente prestados, de conformidad al Artículo 168 de la Constitución Nacional.

Que, analizado y verificado el Proyecto de Ordenanza remitido por el Ejecutivo, el mismo se encuentra dentro de los parámetros Legales y Financieros para su efectiva aplicación dentro del Ejercicio

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

Fiscal 2025. Aprobado el dictamen favorable de las Comisiones Asesoras de Legislación, de Hacienda, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 15 de octubre de 2024, **Según Acta Nro. 162; por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA:**

Artículo 1°.- Regláméntese el régimen tributario y de los demás recursos para la Municipalidad de Ciudad del Este, establecido en las Leyes N° 620/1976, N° 135/1991, N° 3.966/2010, y demás leyes aplicables a dicho régimen tributario, cuyas normas aplicables se transcriben en esta ordenanza, en concordancia con los Artículos 166, 168, 169, 179, 180 y 181 de la Constitución de la República del Paraguay, y de conformidad con las disposiciones que se establecen en los siguientes artículos de la presente ordenanza municipal.

**TÍTULO PRIMERO
DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES**

Artículo 2°.- “Impuestos Municipales (Ley N° 3.966/2010, Art. 152). Son impuestos de fuente municipal, los siguientes:

- a) impuesto inmobiliario, en los porcentajes establecidos en la Constitución Nacional;
- b) impuesto a los baldíos y a los Inmuebles Rurales;
- c) patente comercial, industrial y profesional;
- d) patentes de rodados;
- e) a la construcción;
- f) al fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria;
- g) a la transferencia de dominio de bienes raíces;
- h) edilicio;
- i) de registro de marcas de ganado;
- j) de transferencia y faenamiento de ganado;
- k) al transporte público de pasajeros;
- l) a los espectáculos públicos y a los juegos de entretenimientos y de azar;
- m) a las rifas y sorteos;
- n) a las operaciones de crédito;
- ñ) a la publicidad y propaganda;
- o) a sellados y estampillas municipales;
- p) de cementerios;
- q) a los propietarios de animales; y,
- r) los demás creados por ley.

**CAPÍTULO 1
DEL IMPUESTO INMOBILIARIO**

Artículo 3°.- “Hecho Imponible (Ley 125/91, Art. 54). Créase un impuesto anual denominado Impuesto Inmobiliario que incidirá sobre los bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional”.

Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El 70% (setenta por ciento) de lo recaudado por cada Municipalidad quedará en propiedad de la misma, el 15% (quince por ciento) en la del Departamento respectivo y el 15% (quince por ciento) restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de conformidad al Artículo 169 de la Constitución Nacional.

Igualmente corresponderá que del 70% percibido por la Municipalidad, el Servicio Nacional de Catastro percibirá el 1%, en concepto de aranceles por los servicios prestados conforme establece el Art. 62° de la Ley 5513/2015.

REGLAMENTACIÓN:

1) Territorio:

MISIÓN: “Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes”.

VISIÓN: “Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana”.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

El Impuesto Inmobiliario reglamentado por la presente Ordenanza incide sobre los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio de Ciudad del Este.

2) Anualidad:

El Impuesto Inmobiliario es anual y debe ser pagado por año adelantado. Una vez satisfecha la anualidad adeudada, el contribuyente se libera de toda obligación tributaria con la Municipalidad de Ciudad del Este excepto en los casos en que la ley autoriza contraliquidaciones de impuestos ya percibidos en razón de hechos, informaciones o pruebas desconocidas anteriormente, o por estar basada la liquidación en omisiones, falsedades o en errores de hecho o de derecho. Las contraliquidaciones podrán ser realizadas en beneficio o en contra de los contribuyentes del impuesto inmobiliario. La Municipalidad de Ciudad del Este podrá contraliquidar, de oficio o a pedido del contribuyente, el impuesto inmobiliario liquidado y pagado con error. Las contraliquidaciones sólo podrán ser realizadas antes del cumplimiento del término para que se opere la prescripción para el cobro del tributo establecido en el artículo 173 de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal".

Artículo 4º.- "Contribuyentes (Ley 125/91 Art. 55). Serán contribuyentes las personas físicas, las personas jurídicas y las entidades en general. Cuando exista desmembramiento del dominio del inmueble, el usufructuario será el obligado al pago del tributo. En el caso de sucesiones, condominios y sociedades conyugales, el pago del impuesto podrá exigirse a cualquiera de los herederos, condóminos o cónyuges, sin perjuicio del derecho de repetición entre los integrantes. La circunstancia de hallarse en litigio un inmueble no exime de la obligación del pago de los tributos en las épocas señaladas para el efecto, por parte del poseedor del mismo".

REGLAMENTACIÓN:

1) Desmembramiento de dominio:

En caso de inmuebles de propiedad municipal que se encuentren en uso por terceras personas, el Impuesto Inmobiliario deberá ser abonado por el usufructuario. A los efectos de la interpretación y aplicación de la presente Ordenanza, se considera usufructuario a aquellas personas que se encuentren usando y gozando de un bien municipal, sin que medie contrato alguno.

2) Carácter real de la tributación:

El Impuesto Inmobiliario es de carácter real, e incide sobre la propiedad raíz.

Artículo 5º.- "Nacimiento de la obligación Tributaria (Ley 125/91 Art. 56). La configuración del hecho imponible se verificará el primer día del año civil".

REGLAMENTACIÓN:

1) Nacimiento de la obligación tributaria:

Teniendo en cuenta que el hecho imponible de este impuesto se configura el 1 de enero de cada año, será contribuyente del mismo y, por tanto, sujeto obligado a su pago la persona que fuere propietaria o usufructuaria del inmueble en la antedicha fecha del año al que corresponde el impuesto generado.

Artículo 6º.- "Exenciones (Ley 125/91 Art. 57). Estarán exentos del pago del Impuesto Inmobiliario y de sus adicionales:

- Los inmuebles del Estado y de las Municipalidades, y los inmuebles que les hayan sido cedidos en usufructo gratuito. La exoneración no rige para los entes descentralizados que realicen actividades comerciales, industriales, agropecuarias, financieras o de servicios.
- Las propiedades inmuebles de las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, afectadas de un modo permanente a un servicio público, tales como templos, oratorios públicos, curias eclesásticas, seminarios, casas parroquiales y las respectivas dependencias, así como los bienes raíces destinados a las instituciones de beneficencia y enseñanza gratuita o retribuida.
- Los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

- d) Los inmuebles de las asociaciones reconocidas de utilidad pública afectados a hospitales, hospicios, orfanatos, casas de salud y correccionales, así como las respectivas dependencias y en general los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes desvalidos.
- e) Los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros cuando son destinados a sedes de sus respectivas representaciones diplomáticas o consulares.
- f) Los inmuebles utilizados como sedes sociales pertenecientes a partidos políticos, instituciones educacionales, culturales, sociales, deportivas, sindicales, o de socorros mutuos o beneficencia, incluidos los campos de deportes e instalaciones inherentes a los fines sociales.
- g) Los inmuebles del dominio privado cedidos en usufructo gratuito a las entidades comprendidas en el inciso "b", así como las escuelas, bibliotecas, o asientos de asociaciones comprendidas en el inciso "d".
- h) Los inmuebles de propiedad del veterano, del mutilado y lisiado de la Guerra del Chaco y de su esposa viuda, cuando sean habilitados por ellos y cumplan con las condiciones determinadas por las leyes especiales que le otorgan tales beneficios.
- i) Los inmuebles de propiedad del Instituto de Bienestar Rural –actual INDERT– y los efectivamente entregados al mismo a los efectos de su colonización, mientras no se realice la transferencia por parte del propietario cedente de los mismos.
- j) Los parques nacionales y las reservas de preservación ecológicas declaradas tales por Ley, así como los inmuebles destinados por la autoridad competente como asiento de las parcialidades indígenas.

Cualquier cambio de destino de los inmuebles beneficiados en las exenciones previstas en esta Ley, que los haga susceptibles de tributación, deberá ser comunicado a la Administración Municipal en los plazos y condiciones que ésta establezca".

REGLAMENTACIÓN

1) Presentación de documentos:

Las personas físicas, las personas jurídicas o entidades en general que se hallaren comprendidas en las excepciones establecidas por el presente artículo, deberán presentar a la **Municipalidad de Ciudad del Este** los documentos justificativos del caso. Los miembros de la mesa directiva de la Comisiones vecinales que soliciten transferencia Corrientes o de Capital al sector privado, deberán estar al día con el pago del Impuesto Inmobiliario, para lo cual deberá acompañar a la nota de solicitud la fotocopia de factura del pago del periodo del Impuesto Inmobiliario.

2) Excepción de inmuebles de uso mixto:

En caso de inmuebles que se encuentren comprendidos en forma parcial en el artículo de la ley que se reglamenta, la Municipalidad podrá establecer exoneraciones parciales del presente impuesto que se harán efectivas proporcionalmente a la parte del inmueble que corresponda exonerar.

3) Interpretación de las normas que otorgan exenciones:

La interpretación de las normas de exenciones se deberá realizar con carácter restrictivo y teniendo en cuenta la naturaleza económica del impuesto.

4) Excepciones para inmuebles de propiedad del Estado y de la municipalidad:

Teniendo en cuenta que la excepciones establecida en el inciso a) del artículo que se reglamenta no rige para los entes descentralizados que realicen actividades comerciales, industriales, agropecuarias, financieras o de servicios, la Municipalidad de Ciudad del Este cobrará el impuesto inmobiliario correspondiente a los inmuebles de propiedad de la ANDE, COPACO, y demás empresas públicas.

5) Limitación de las exoneraciones:

Las exoneraciones otorgadas por el artículo que se reglamenta se circunscribirán a inmuebles que no producen

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

rentas y que son utilizados por los sujetos beneficiarios de la exoneración.

Artículo 7º.- “Exoneración para Veteranos de la Guerra del Chaco (Ley 431/73, Art. 20º Inc. f) y Ley N° 217/93, Art. 1º) Exonerase a los veteranos, mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco, comprendidos en el Art. 1º de la Ley mencionada de todo tributo municipal, inclusive los servicios públicos que prestan los entes descentralizados sobre el inmueble de propiedad del veterano, mutilado y lisiado de la Guerra del Chaco y de su esposa o viuda, cuando sea habitado por ellos, bajo las siguientes condiciones: Que el valor fiscal del inmueble, cuando está situado en la Capital de la República o en las Capitales Departamentales no exceda de la suma de G. 20.000.000 (veinte millones de guaraníes) y de G. 10.000.000 (diez millones de guaraníes) en los pueblos del interior. Los mencionados valores fiscales serán actualizados en lo sucesivo, en la misma proporción en que se aumente la avaluación fiscal de los inmuebles del país, por la oficina impositiva respectiva. Los mencionados valores fiscales serán actualizados en lo sucesivo, en la misma proporción en que se aumente la avaluación fiscal de los inmuebles del país, por la oficina impositiva respectiva”.

REGLAMENTACIÓN:

1) Límite máximo establecido para el ejercicio correspondiente al año 2025:

Para el año en curso, el límite máximo del valor fiscal inmobiliario que puede ser objeto de la exoneración dispuesta por la ley es de Gs. 95.956.860. Cuando el valor fiscal del año en curso correspondiente al inmueble de propiedad del veterano, mutilado o lisiado de la Guerra del Chaco superare la antedicha suma, el impuesto inmobiliario y/o sus adicionales deberán ser pagados por la suma del excedente.

Artículo 8º.- Exoneración Tributaria para Inmuebles con Edificaciones Catalogadas como Patrimonio Histórico (Ley N° 3.966/2010, Art. 174). Los inmuebles que posean edificaciones catalogadas y declaradas por la autoridad competente como patrimonio histórico nacional o municipal, estarán exonerados del pago de impuestos municipales”.

REGLAMENTACIÓN:

1) Autoridades competentes para catalogar y declarar que los inmuebles deben integrar el patrimonio histórico nacional o municipal.

A los efectos de solicitar y obtener la exoneración dispuesta en el artículo legal que se reglamenta, el propietario del inmueble deberá obtener la pertinente declaración de la Secretaría Nacional de Cultura, en caso de que el inmueble sea considerado como del patrimonio histórico nacional, o de la Junta Municipal, cuando el inmueble sea considerado como del patrimonio municipal.

Artículo 9º.- Reducción de Impuestos en Caso de Calamidades (Ley N° 3.966/2010, Art. 157). Cuando se produzcan calamidades de carácter natural que afecten a los inmuebles, el Impuesto Inmobiliario podrá reducirse hasta en un 50% (cincuenta por ciento). El Intendente Municipal con aprobación de la Junta Municipal queda facultado para establecer esta rebaja siempre que se verifiquen los referidos extremos. La mencionada reducción se deberá fijar para cada año fiscal.

REGLAMENTACIÓN:

1) Forma de otorgamiento de las exenciones parciales:

En caso de sobrevenir alguna calamidad que pudiese motivar la aplicación de esta exención parcial que aquí se reglamenta, la Intendencia Municipal remitirá a la Junta Municipal el pedido de reducción con el porcentaje correspondiente que deberá ser debidamente justificado, quedando a cargo de la Junta Municipal la aprobación, mediante ordenanza, de la reducción solicitada, así como del porcentaje propuesto por la Intendencia Municipal.

REGLAMENTACIÓN:

1) Valuación Fiscal - Disposición Transitoria.

Para determinar la valuación fiscal de los inmuebles a los efectos de la liquidación del impuesto establecido en el presente capítulo, se tomará como base los valores básicos establecidos por el Poder Ejecutivo por Decreto por el cual se fijan los valores fiscales establecidos por el Servicio Nacional de Catastro conforme a la Ley N° 125/91 en

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

concepto de Impuesto Inmobiliario en lo pertinente y aplicable al municipio de Ciudad del Este.

En caso de que la valuación realizada por la municipalidad fuese mayor o menor a lo que corresponda, la diferencia en más o en menos será acreditada o debitada al contribuyente de que se trate.

2) Base imponible para inmuebles urbanos con superficies mayores a 10.000 metros cuadrados con pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas:

Los inmuebles ubicados en las Zonas Urbanas del Municipio con superficies mayores a 10.000 m² y que se encuentren destinados a pequeñas explotaciones agropecuarias o forestales, actividades de servicios básicos (energía eléctrica, agua), y áreas protegidas por Leyes y Ordenanzas, serán avaluados conforme a lo dispuesto por el respectivo decreto del Poder Ejecutivo que reglamente dicha valuación. Considerase que un inmueble se encuentra eficiente y racionalmente utilizado cuando observa aprovechamiento productivo sostenible económico y ambiental, de por lo menos 30% (Treinta por ciento) de su superficie agrológicamente útil. Se entiende por aprovechamiento productivo, la utilización del inmueble en actividades agrícolas, granjeras, pecuarias, de manejo y aprovechamiento de bosques naturales de producción, de reforestación o forestación, o utilizaciones.

Art. 10º.- Base imponible del Impuesto Inmobiliario (Ley 5513/15 Art. 1º).

La base imponible constituirá la valuación fiscal de los inmuebles establecida por el Servicio Nacional de Catastro, la cual estará dividida en inmuebles urbanos y rurales.

El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto anualmente el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio Nacional de Catastro.

Se considerarán "inmuebles" urbanos aquellos que están comprendidos dentro de la zona urbana de los municipios; e inmuebles rurales aquellos que se encuentren fuera de dicha zona, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 3.966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL".

Con relación a los inmuebles urbanos, que fuesen incorporados como tales al Registro Catastral, el Servicio Nacional de Catastro deberá determinar por separado el valor de la tierra y de las construcciones. La suma de ambos valores constituirá el valor fiscal de los inmuebles.

En el régimen de propiedad horizontal, barrios cerrados u otros sistemas de propiedad que tengan áreas propias y comunes, el valor inmobiliario se determinará de la manera precedente, estableciendo el valor de la tierra y de las mejoras y adjudicando a cada unidad inmobiliaria el valor del área propia y la parte proporcional del área común, según el Reglamento de Copropiedad inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos.

La unidad mínima de cálculo para los inmuebles urbanos será el metro cuadrado, teniendo en cuenta su ubicación y la zonificación geoeconómica definida por los municipios. El valor de las construcciones se determinará por metro cuadrado y se establecerán categorías de conformidad con su antigüedad y las características particulares de las construcciones.

El valor de la tierra en los inmuebles rurales se determinará teniendo en cuenta su ubicación en zonas que serán definidas, de acuerdo con la aptitud agrológica natural de los suelos y/o su costo de oportunidad. La unidad mínima de cálculo para determinar el valor de los inmuebles rurales será la hectárea. Los inmuebles rurales no podrán estar afectados por ninguna otra forma de tributo o tasa municipal.

El pago del propietario, siempre que lo acrediten debida y legalmente, las áreas rurales boscosas, protegidas o afectadas por otras restricciones legales de uso o explotación o con áreas poco productivas por diferir significativamente la calidad del suelo respecto a lo normal, que estén exentas del pago del impuesto inmobiliario o gocen de franquicias especiales, serán tenidas en cuenta para la determinación de su Base Imponible por el Servicio Nacional de Catastro.

La valuación fiscal de los inmuebles será ajustada anualmente según la variación que sufra el índice de Precios al Consumidor (!PC) en el período de los doce meses anteriores al primero de noviembre de cada año civil que transcurre de acuerdo con lo establecido por el Banco Central del Paraguay. El Poder Ejecutivo podrá revisar cada cinco años los índices de actualización que resulten del comportamiento de la variación del valor de los inmuebles y reajustarlos por decreto.

Los municipios proporcionarán al Servicio Nacional de Catastro toda la información requerida respecto a los inmuebles de sus respectivas jurisdicciones, tanto urbanos como rurales, en referencia a mejoras y obras de infraestructura."

Artículo 11º.- Revalúos Especiales (Ley N° 5.513/2015 Art. 1).

MISIÓN: "Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes".

VISIÓN: "Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana".

Página 6 de 82

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

Las evaluaciones vigentes serán modificadas por el Servicio Nacional de Catastro, de oficio o a pedido de parte, siempre que se produzcan modificaciones catastrales por desmembración, división o reunión de parcelas, por accesión, aluvión, avulsión, demolición, construcción, ampliación de obras y reconstrucción de edificios u otras mejoras, modificación del área (superficie) o la categoría de urbano o rural del inmueble, así como la característica agrológica. Las modificaciones de los avalúos según el presente artículo entrarán a regir a partir del año siguiente a aquel en que el inmueble ha sido transformado o modificado; pero si el reavalúo se operó con retraso podrán contra liquidarse los impuestos percibidos indebidamente sobre la base anterior. La contra liquidación no podrá abarcar un período mayor de cinco años.

Cada vez que se verifiquen errores de anotación en el Registro Catastral, se establecerá el nuevo avalúo fiscal del inmueble."

Artículo 12°.- Revisión de las Valuaciones Fiscales (Ley N° 3.966/2010, Art. 156). Los contribuyentes podrán solicitar al Servicio Nacional de Catastro la revisión de la valuación fiscal del inmueble y de los reavalúos especiales determinados por la Municipalidad, con el objeto de verificar si dichos actos municipales se ajustan a las normas técnicas aplicables. El Servicio Nacional de Catastro correrá traslado a la Municipalidad, a fin de que conteste el pedido de revisión del contribuyente dentro del plazo de diez días hábiles. Si la valuación fiscal del inmueble o el reavalúo especial no se ajustare a las normas técnicas aplicables, el Servicio Nacional de Catastro dictará resolución modificando la valuación o reavalúo con efectos retroactivos a la fecha de la resolución municipal que hubiera aprobado la valuación fiscal o el reavalúo especial. El Servicio Nacional de Catastro deberá dictar resolución sobre la petición de revisión del contribuyente dentro del plazo de noventa días corridos".

REGLAMENTACIÓN:

1) Reclamos sobre valuación fiscal:

Siendo la base imponible del presente impuesto la valuación fiscal de cada inmueble determinada por la Municipalidad sobre la base de las normas técnicas y de la reglamentación general que dicte anualmente el Servicio Nacional de Catastro, cualquier reclamo sobre dicha valuación o sobre los reavalúos especiales que eventualmente efectúe la municipalidad, deberá ser interpuesto por el contribuyente ante el Servicio Nacional de Catastro, el cual libraré oficio a la Municipalidad solicitando la contestación del reclamo del contribuyente al respecto del avalúo o del reavalúo efectuado por la municipalidad. La Intendencia Municipal deberá contra liquidar el Impuesto Inmobiliario cuya liquidación fuera impugnada por el contribuyente, si así resultare pertinente conforme a los resultados de la evaluación especialmente efectuada para el efecto por el Servicio Nacional de Catastro y conforme a la resolución que dicho organismo técnico catastral nacional dicte al respecto.

Artículo 13°.- Tasa Impositiva (Ley N° 125/91, Art. 61). La tasa impositiva del impuesto será del **uno por ciento (1%) para los inmuebles rurales, menores a 5 hectáreas la tasa impositiva será del 0,50%**, siempre que sea única propiedad destinada a la actividad agropecuaria".

Artículo 14°.- "Liquidación y pago (Ley N° 125/91, Art. 62). El impuesto será liquidado por la Administración, la que establecerá la forma y oportunidad del pago".

REGLAMENTACIÓN:

1) Plazos Legales:

El plazo para el pago del Impuesto Inmobiliario para el **Municipio de Ciudad del Este** vence el 30 de abril, para los inmuebles urbanos, y hasta el 30 de junio para los inmuebles rurales.-

2) Forma de Liquidación:

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto de acuerdo a las referencias de pago, las que estarán preestablecidas en el sistema informático a cargo de la División de Impuesto Inmobiliario, que forma parte de esta ordenanza.

Artículo 15°.- "Padrón Inmobiliario (Ley 125/91, Art. 63). El instrumento para la determinación de la obligación tributaria lo constituye el padrón inmobiliario, el que deberá contener los datos obrantes en la ficha catastral o en la inscripción inmobiliaria si se tratase de zonas aún no incorporadas al régimen de Catastro".

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

REGLAMENTACIÓN:

1) Obligaciones de los Contribuyentes:

La Municipalidad de Ciudad del Este se halla facultada a exigir al contribuyente los datos necesarios para la actualización del Padrón Inmobiliario, como así también la presentación de declaraciones juradas. Será obligatorio para los contribuyentes proporcionar dichos datos, considerándose evasión o defraudación de impuestos, cualquier falsedad u omisión en las mismas.

Artículo 16°.- “Infracciones Tributarias (Ley 125/91, Art. 170). Son infracciones tributarias: La mora, la contravención, la omisión de pago y la defraudación”.

Artículo 17°.- “Mora (Ley 125/91, Art. 171). La mora se configura por la no extinción de la deuda por tributos en el momento y lugar que corresponda, operándose por el solo vencimiento del término establecido. Será sancionada con una multa a calcularse sobre el importe del tributo no pagado en término”.

REGLAMENTACIÓN:

Será sancionada con una multa a calcularse sobre el importe del tributo no pagado en término que será del:

4%	(cuatro por ciento)	si el atraso no supera 1 (un) mes;
6%	(seis por ciento)	si el atraso no supera 2 (dos) meses;
8%	(ocho por ciento)	si el atraso no supera 3 (tres) meses;
10%	(diez por ciento)	si el atraso no supera 4 (cuatro) meses;
12%	(doce por ciento)	si el atraso no supera 5 (cinco) meses;
14%	(catorce por ciento)	si el atraso es de 5 (cinco) o más meses.

Todos los plazos se computarán a partir del día siguiente al del vencimiento de la obligación tributaria incumplida.

Artículo 18°.- “Mora (Ley N° 125/91, Art. 171). La mora será sancionada, además, con un recargo o interés mensual a calcularse día por día, que será fijado por el Poder Ejecutivo, el cual no podrá superar el interés corriente de plaza para el descuento bancario de los documentos comerciales vigentes al momento de su fijación, incrementando hasta en un 50% (cincuenta por ciento) el que se liquidará hasta la extinción de la obligación. Cuatrimestralmente el Poder Ejecutivo fijará la tasa de recargos o intereses aplicable para los siguientes 4 (cuatro) meses calendario. Mientras no fije nueva tasa continuará vigente la tasa de recargos fijada en último término”.

REGLAMENTACIÓN:

Los efectos del cálculo y liquidación de los intereses que el contribuyente deberá abonar junto con las multas por mora mencionadas en el artículo precedente, se fija una tasa del 3,5% (dos coma cinco por ciento) mensual, que podrá ser acumulado y liquidado hasta alcanzar un monto máximo equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del tributo adeudado y en mora.

**CAPÍTULO 2
DEL IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDÍOS**

Artículo 19°.- “Hecho Generador (Ley 125/91, Art. 68). Grávese con un adicional al Impuesto Inmobiliario, la propiedad o la posesión cuando corresponda, de los bienes inmuebles considerados baldíos ubicados en la Capital y en las áreas urbanas de los restantes Municipios del país”.

REGLAMENTACIÓN:

1) Aplicación de las disposiciones del Impuesto Inmobiliario:

Teniendo en cuenta de que este impuesto es un adicional al Impuesto Inmobiliario, se aplicarán las disposiciones del mismo en lo que se refiere al contribuyente, exenciones, base imponible, liquidación y otras disposiciones

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

análogas.

Artículo 20°.- “Definiciones (Ley 125/91, Art. 69). Se consideran baldíos todos los inmuebles que carecen de edificaciones y mejoras o en los cuales el valor de las mismas represente menos del 10% (diez por ciento) del valor de la tierra. El Poder Ejecutivo podrá establecer zonas de la periferia de la Capital y de las ciudades del interior, las cuales se excluirán del presente adicional. A estos efectos contará con el asesoramiento del Servicio Nacional de Catastro”.

Artículo 21°.- Tasas Impositivas: (Art. 1° de la Ley 5.513/2015) Los porcentajes adicionales establecidos para lotes baldíos se calcularán sobre los valores fiscales de la tierra para los inmuebles urbanos ubicados en la Capital o en los municipios del interior del país, en siguiente forma:

ANTIGÜEDAD DE BALDIO	PORCENTAJE
De 0 hasta 5 años de Propiedad	20% Imp. Liquidado
De 5 hasta 10 años de Propiedad	30% Imp. Liquidado
De 10 hasta 15 años de Propiedad	40% Imp. Liquidado
De 15 hasta 20 años de Propiedad	50% Imp. Liquidado

CAPÍTULO 3
DEL IMPUESTO ADICIONAL AL INMUEBLE DE GRAN EXTENSIÓN Y A LOS LATIFUNDIOS

Artículo 22°.- “Hecho generador (Ley 125/91, Art. 71). Gravase la propiedad o posesión de los inmuebles rurales con un adicional al Impuesto Inmobiliario que se aplicará conforme a la escala establecida en el artículo 74° de esta ley”.

Artículo 23°.- “Inmuebles afectados (Ley 125/91, Art. 72). A los efectos del presente adicional se considerarán afectados, no solo los inmuebles que se encuentran identificados en un determinado padrón inmobiliario, sino también aquellos que teniendo diferente empadronamiento son adyacentes y pertenezcan a un mismo propietario o poseedor. Se considerará además como de un solo dueño los inmuebles pertenecientes a cónyuges, a la sociedad conyugal y a los hijos que se hallan bajo la patria potestad. Respecto de los inmuebles comprendidos en tales circunstancias, el propietario o poseedor deberá hacer la declaración jurada del año antes del pago del impuesto inmobiliario, a los efectos de la aplicación del adicional que según la escala le corresponda. Para aplicar la escala impositiva, se deberán sumar las respectivas superficies a los efectos de considerarlas como un solo inmueble”.

Artículo 24°.- “Base imponible (Ley 125/91, Art. 73). La base imponible la constituye la evaluación fiscal del inmueble”.

Artículo 25°.- Impuesto Adicional A Los Inmuebles Rurales: (Art. 1° de la Ley 5.513/2015) Tasas Impositivas. Los inmuebles rurales abonarán una tasa adicional en porcentaje (alícuota) al impuesto liquidado sobre los valores fiscales del inmueble rural, que se calcularán a cada propietario rural, sea persona física o jurídica, sumando el total de inmuebles en cada región, que posea él y su cónyuge, la sociedad conyugal que conforma y los hijos que se hallen bajo patria potestad, si lo tuviere, de la siguiente manera:

REGION ORIENTAL	Alícuota
Hasta 50 Ha (Solo para personas físicas)	0%
Hasta 50 Ha ((Solo para personas jurídicas)	1%
Entre 50 y 200 Ha.	3%
Entre 200 y 1.000 Ha.	5%
Entre 1.001 y 5.000 Ha.	10%
Entre 5.001 y 20.000 Ha.	12%
Entre 20.001 y 100.000 Ha.	15%
Más de 100.0001 ha	20%

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

Región Oriental Bajo Chaco Alto Chaco Alícuota Hasta 50 ha (solo para personas físicas) Hasta 100 ha (solo para personas físicas) Hasta 300 ha (solo para personas físicas) 0% Hasta 50 ha (solo para personas jurídicas) Hasta 300 ha (solo para personas jurídicas) Hasta 300 ha (solo para personas jurídicas) 1% Entre 50 y 200 ha Entre 300 y 1000 ha Entre 300 y 1500 ha 3% Entre 200 y 1000 ha Entre 1001 y 3000 ha Entre 1501 y 5000 ha 5% Entre 1001 y 5000 ha Entre 3001 y 10000 ha Entre 5001 y 15000 ha 10% Entre 5001 y 20000 ha Entre 10001 y 20000 ha Entre 15001 y 20000 ha 12% Entre 20001 y 100000 ha Entre 20001 y 100000 ha Entre 20001 y 100000 ha 15% Más de 100001 ha Más de 100001 ha Más de 100001 ha 20%

Artículo 26°.- Remisión a las normas del Impuesto Inmobiliario (Ley N° 125/91, Art. 76). En todo aquello no establecido expresamente en las disposiciones de los impuestos adicionales precedentes, se aplicarán las normas previstas en el Impuesto Inmobiliario creado por esta Ley.

REGLAMENTACION

3) Forma de Liquidación:

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

IMPUESTO INMOBILIARIO	
Impuesto Inmobiliario	s/valor
Impuesto Adicional al Baldío (Ley 5.513/2015)	s/valor
Multa	s/valor
Recargos por mora	s/valor
Impuesto al Papel Sellado	Gs. 1.000
Contribución para Conservación de Pavimento y Vías No pavimentadas Art. 169 Ley 3966/10	s/ reglamentación
Tasa por disposición final de residuos	10% s/valor
Tasa de Conservación de Parques y Jardines	5% s/valor
Tasa por servicio de alumbrado	Gs. 5.000
Tasa Barrido, Limpieza de Vías Públicas y Cementerios	10 % s/valor
Contribución Especial Adicional al Impuesto Inmobiliario	s/ Ley 3966/10 Art. 166 inc. a

CAPÍTULO 4
DEL IMPUESTO DE PATENTE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PROFESIONAL

Artículo 27°.- “Hecho Imponible (Ley 620/76, Art. 2°). Las personas y entidades que dentro del municipio ejercen industria, comercio o profesión, pagarán el impuesto de patente anual que se establece en esta ley”.

REGLAMENTACIÓN:

1. Teniendo en cuenta que el hecho imponible del presente impuesto lo constituye el ejercicio de una actividad comercial, industrial o profesional dentro del municipio, son contribuyentes de este impuesto, especialmente, las personas que ejercen actos de comercio, conforme a la Ley N° 1.034/1983 “Del Comerciante”, sin que sea relevante si dicha actividad comercial, industrial o profesional sea realizada con o sin fines lucrativos. Por tanto, las empresas agro-ganaderas, cooperativas, comercios e industrias son contribuyentes del impuesto de patente que se reglamenta.
2. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley N° 620/1976, toda persona o entidad que quiera establecer una casa comercial o industrial o ejercer algunas de las profesiones u oficios gravados con el impuesto de patente, deberá presentar a la Intendencia Municipal una solicitud recabando el permiso correspondiente en la que deberá incluir los datos requeridos por la resolución del Intendente Municipal y pagará el impuesto respectivo antes de la apertura del negocio o de la iniciación del ejercicio de la profesión u oficio.

3. Presentación de Documentación:

Los contribuyentes deberán presentar su Declaración Jurada o Estado Financiero, visado por la Dirección

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

Nacional de Ingresos Tributarios - DNIT. A cada solicitud de Pago de la Patente Comercial se deberá acompañar:

APERTURA Y/O RENOVACION DE PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL

IRE SIMPLE – RESIMPLE:

- a- Constancia de RUC de la DNIT
- b- Declaración jurada de activo firmada por contador y contribuyente.
- c- Fotocopia Cedula de Identidad – autenticada.
- d- Copia del Contrato de alquiler con Cta. Cte. Ctral. del inmueble – autenticada.
- e- Comprobante pago de impuesto inmobiliario, arrendamiento o adjudicación y compra y/o canon municipal.
- f- Factura de extintor.
- g- Comprobante de pago de recolección de basura.
- h- Patente profesional del contador expedida por la Municipalidad de Ciudad del Este.

IRE GENERAL: S.A., S.R.L., E.I.R.L., E.A.S., ETC.

- a- Balance y estado financiero expedido por la DNIT.
- b- Fotocopia Cedula de Identidad – autenticada.
- c- Declaración jurada de activo firmado por el contador y representante legal.
- d- En caso de sucursales, presentar el desglose correspondiente.
- e- Copia de la Constitución de sociedades acompañada de la constancia de la Abogacía del Tesoro – autenticada.
- f- Copia del Contrato de alquiler en donde consta la Cta. Cte. Ctral. del inmueble – autenticada.
- g- Comprobante de pago de impuesto inmobiliario, arrendamiento o adjudicación y compra y/o canon municipal.
- h- Constancia de RUC.
- i- Factura de extintor.
- j- Comprobante de pago de recolección de basura.
- k- Patente profesional del contador expedida por la Municipalidad de Ciudad del Este.
- l- El Certificado de Cumplimiento Municipal (CCM) de no adeudar tributo alguno ante la institución municipal.
- m- Cartel de 50 por 30 cm. colocado en lugar visible, que contenga el número de teléfono de la Oficina de Defensa del consumidor.
- n- Demás requisitos establecidos por el Ejecutivo Municipal dependiendo del tipo de actividad.

Las Declaraciones Juradas estarán sujetas a verificación in situ por parte de los fiscalizadores de la Dirección de Recaudaciones. Los contribuyentes amparados en el art. 9° de la Ley 620/76, deberán presentar su balance comercial con la discriminación de los Activos con que opera cada sucursal, caso contrario, la Municipalidad practicará la liquidación que corresponde como negocio independiente, previa evaluación de los Activos de cada unidad operativa.

Artículo 28°.- “Sistema de cálculo del impuesto (Ley 620/76, Art. 3°). A los efectos del pago del impuesto de patente, los comerciantes, industriales, los bancos y entidades financieras, presentarán en el mes de octubre de cada año a la Municipalidad la copia del balance de su ejercicio anterior visado por la Dirección de Impuesto a la Renta o por la Superintendencia de Bancos cuando se trata de bancos y de entidades financieras, o una declaración jurada. Además, excepto cuando se trate de bancos y entidades financieras las municipalidades, por ordenanza podrán establecer directamente el sistema de la declaración jurada si considera más adecuado este procedimiento a las características de los contribuyentes del municipio. Si no cumplieren con dichas obligaciones, la Intendencia Municipal, estimará de oficio el monto del activo. Por Ordenanza se establecerá la manera de determinar el activo en base a:

- a) Los balances o declaraciones juradas de los tres ejercicios anteriores; y,
- b) Si no dispusiere de los elementos citados en el inciso anterior, la consideración del activo de negocios similares, según clases de operaciones, su ubicación y el número de personal empleado, y la documentación que se crea necesario exigir”.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

REGLAMENTACIÓN:

1. De acuerdo con la norma del artículo 133 de la Ley N° 620/1976, los comerciantes o industriales obligados a presentar los documentos enumerados en el artículo 3° de la antedicha ley que se reglamenta, mencionarán también en la solicitud respectiva, los distintos ramos de su comercio o industria, declarando, además si expenden o fabrican o venden productos o bebidas, a los efectos del contralor previsto en la Ley N° 838 del 23 de Agosto de 1926 y su reglamentación, y del pago de los gravámenes correspondientes.

Artículo 29°.- Exigencia de presentación de documentos (Ley 620/76, Art. 4°). La Intendencia Municipal podrá exigir la documentación que crea necesaria para comprobar la veracidad del contenido de los balances y declaraciones juradas de los contribuyentes ante la respectiva Municipalidad.

REGLAMENTACIÓN:

1) La Intendencia Municipal podrá exigir la presentación de documentos que considere necesaria para comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas de los contribuyentes.

2) Las copias de Balance del último ejercicio comercial visado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios - DNIT, cuando se trate de bancos o entidades financieras. O las declaraciones juradas prevista en el art. 3° de la Ley 620/76 y Ley 135/91, serán presentadas a la Municipalidad hasta los meses de:

- a) **Mayo:** para los contribuyentes de Tributo Único con cierre de ejercicio comercial el 31 de diciembre.
- b) **Junio:** para los contribuyentes unipersonales y sociedades con cierre de ejercicio comercial el 31 de diciembre.
- c) **Septiembre:** Para los contribuyentes unipersonales y sociedades con cierre de ejercicio comercial el 30 de junio.

3) Fijación de multas:

Los contribuyentes que no presenten las copias de sus Balances o las declaraciones juradas en los plazos establecidos, serán pasibles de sanción consistente en una multa del 30% (treinta por ciento) sobre el monto del impuesto a ser abonado.

Esta multa será aplicada a los contribuyentes que hayan presentado los Balances o Declaraciones Juradas hasta el 31 de octubre del año. Transcurrido dicho plazo y hasta el 31 de diciembre del mismo año, las multas serán aumentadas en un 50% (cincuenta por ciento).

En ningún caso las multas podrán sobrepasar el monto del impuesto que corresponda abonar.

Artículo 30°.- Deducciones admitidas (Ley 620/76, Art. 5°). El impuesto se liquidará anualmente sobre el monto del activo a que hace referencia al artículo 3° de esta Ley, previa deducción de lo siguiente:

- a) Las cuentas de orden;
- b) La pérdida;
- c) Los fondos de amortización;
- d) La depreciación de bienes situados en el respectivo municipio; y,
- e) Las cuentas nominales.

Parágrafo Primero: Serán también deducibles los encajes legales y especiales establecidos por las autoridades competentes cuando se trate de bancos y entidades financieras tales como casas de cambio, compañías de seguro, instituciones de ahorro y préstamo, sociedades de capitalización y similares.

Parágrafo Segundo: El impuesto de patente se liquidará sobre el valor de los bienes existentes en el municipio respectivo a cuyo efecto será deducible del activo el valor de los bienes existentes en otros municipios. Servirá para la deducción una declaración jurada en la que constará la ubicación de los bienes localizados fuera del respectivo municipio.

Artículo 31°.- Período de pago del impuesto de patente comercial e industrial y pago del impuesto en caso de apertura de negocios (Ley 620/76, Art. 6°). El cincuenta por ciento del impuesto anual de patente se pagará cada semestre, **en enero** por el primer semestre y por el segundo **en julio**. En los casos de apertura de negocio la patente se abonará por el semestre correspondiente a la apertura.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

Artículo 32°.- Pago de impuesto anual de patentes al comercio y entidades financieras: Ley 620/76 y Ley 135/91

Art. 7°. El impuesto de patente anual se pagará a la siguiente escala:

LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	TRIBUTO BÁSICO	CUOTA VARIABLE A APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR DEL MONTO DEL ACTIVO %
De	Hasta		%
1.000.000	1.000.001	13.800	0.000
1.000.001	3.000.000	13.800	0.85
3.000.001	6.000.000	34.200	0.80
6.000.001	30.000.000	58.200	0.55
30.000.001	60.000.000	190.200	0.40
60.000.001	300.000.000	310.200	0.28
300.000.001	600.000.000	982.200	0.22
600.000.001	1.800.000.000	1.642.200	0.20
1.800.000.000	3.000.000.000	4.024.200	0.18
3.000.000.001	6.000.000.000	6.202.200	0.15
6.000.000.001	9.000.000.000	10.702.200	0.13
9.000.000.001	12.000.000.000	14.602.200	0.10
12.000.000.001	15.000.000.000	17.602.200	0.08
15.000.000.001	En adelante	20.002.200	0.05

Artículo 33°.- Reducción del Impuesto (Ley 620/76, Art. 7° Parágrafo Primero, actualizado por la Ley N° 135/1991). A los efectos de determinar la cuota impositiva de las **actividades industriales**, deducirá el monto del impuesto un veinte por ciento (20%). Para las nuevas industrias y para la ampliación de actividades industriales ya existentes, la deducción será el cuarenta por ciento (40%) durante los cinco (5) primeros años desde el otorgamiento de la patente, en el primer caso, y desde la fecha de la ampliación, en el segundo caso. Cuando el contribuyente industrial ejerciera otras actividades no industriales gravadas por el impuesto de patente, el descuento establecido en este artículo sobre el impuesto que corresponda a su activo industrial únicamente.

Los propietarios o responsables del pago del impuesto de **emisoras radiales y de televisión, de imprentas y de publicaciones diarias o periódicas**, explotadas con fines de lucro, pagarán la patente con la deducción del veinte por ciento (20%).

Artículo 34°.- Aumento del Impuesto (Ley 620/76 Art. 7° Parágrafo Segundo). El impuesto de patente de clubes nocturnos, whiskerías, casas de juego de entretenimiento, de azar y similares tendrá un recargo del ciento por ciento (100%) de la escala establecido en este artículo.

Artículo 35°.- Cese de actividades (Ley 620/76, Art. 8°). Los contribuyentes que abandonaren su actividad están obligados a comunicarlo a la Municipalidad dentro del plazo de vigencia de la patente pagada. En caso contrario abonarán el impuesto por el semestre siguiente al cese de su actividad.

Artículo 36°.- Situación de la Casa Matriz y sus sucursales (Ley 620/76, Art. 9°). Cuando la casa central del contribuyente y una o varias sucursales tuvieran por asiento de sus negocios el mismo municipio, la patente pagada por la primera habilita el funcionamiento de tales sucursales o agencias siempre que el activo de éstas figure en el balance de la casa central.

REGLAMENTACIÓN

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos, Convenio con el CBV para la verificación de los comercios, previo pago del Impuesto Inmobiliario del inmueble en

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

el que se encuentre el comercio:

IMPUESTO A LA PATENTE COMERCIAL	
1. Impuesto a la Patente Comercial	s/valor
2. Multas	s/valor
3. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.800
4. Servicios Técnicos y Administrativos	2% del monto de la Patente
5. Impuesto a la Publicidad y Propaganda	s/tipo y m2 de letrero
6. Tasas por servicio de salubridad	5% del valor de la Patente
7. Tasas por inspección de instalaciones	5% del valor de la Patente
8. Venta de libros, formularios y documentos	25.000
9. Tasas por Contratación e Inspección de pesas y medidas	s/Tipo y Valor
11. Tasa por Prevención de Incendios	5% de Monto de la Patente
12. Tasa por Servicio de Desinfección	s/valor
13. Tasa por disposición final de residuos	5% s/Valor

Artículo 37°.- “Pago de impuesto por parte de vendedores ambulantes y viajantes de comercio con domicilio en el Municipio de Ciudad del Este (Ley 620/76, Art. 10, actualizado por la Ley N° 135/1991). Los vendedores ambulantes y viajantes de comercio pagarán en el municipio donde tuvieren su domicilio el impuesto anual de patente comercial, cuyo monto oscilará entre guaraníes doce mil (G. 12.000) y guaraníes ciento veinte mil (G.120.000). Por Ordenanza se fijará las categorías de estos contribuyentes sobre la base de la clase de artículos que comercian y el valor de los mismos”.

REGLAMENTACIÓN:

Los contribuyentes afectados por el Art. 10° de la Ley 620/76 pagarán un impuesto en concepto de patente comercial, en forma anual y conforme se establece a continuación:

ACTIVIDAD	GUARANIES
a) Vendedor ambulante de mercaderías no perecederas	120.000.-
b) Vendedor micro centro (casillas, mesitas, cajas metálicas y salones), sin RUC	120.000.-
c) Vendedor micro centro (casillas, mesitas, cajas metálicas y salones), con RUC	S/valor activo
d) Vendedor ambulante de mercaderías perecederas y las no previstas precedentemente:	
d.1) En vehículo automotor	80.000.-
d.2) Sin vehículo automotor	60.000.-

El cobro a vendedores ambulantes se realizará con los siguientes tributos;

IMPUESTO A LA PATENTE COMERCIAL	
1. Impuesto a la Patente Comercial	s/valor
2. Multas	s/valor
3. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.800
4. Servicios Técnicos y Administrativos	30.000
5. Venta de libros, formularios y documentos	10.000
6. Tasa de Salubridad	10.000
7. Tasa por prevención de incendios	10.000

Para la realización de actividades económicas en espacios de dominio público, se deberá contar con autorización previa de la Intendencia Municipal y cancelar, si se trata de puestos de venta situados en la vía pública o en inmuebles de propiedad municipal, el canon de alquiler por la ocupación de los mismos previsto en el Título Cuarto de la presente ordenanza.

Artículo 38°.- “Escala y categorización para el pago de patente anual para personas o entidades que exploten pistas de bailes con cantina, playas con eventos musicales (Ley 620/76 Art. 14). Las personas o entidades que exploten pistas de baile con cantinas, o playas con eventos musicales pagarán un impuesto de patente anual, en la siguiente forma:

MÍNIMO	MÁXIMO
60.000	240.000

La escala será establecida por ordenanza sobre la base de la ubicación, superficie y calidad de las instalaciones de la pista”.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

REGLAMENTACIÓN

A los efectos de la clasificación de las pistas de bailes se consideran las siguientes escalas:

CATEGORÍA	G. MÍNIMO	G. MÁXIMO
Primera	75.000	150.000
Segunda	60.000	120.000
Tercera	45.000	75.000

NOTA: Para la habilitación de las pistas de bailes o Balnearios públicos, estos lugares deberán contar con todos los requisitos establecidos por las leyes y las Ordenanza que rigen al respecto.

Artículo 39°.- “Escala y categorización para el pago de patente anual para personas o entidades que presten servicios de discoteca (Ley 620/76 Art. 14).

REGLAMENTACIÓN

A los efectos de la clasificación de las pistas de bailes se consideran las siguientes escalas:

ZONA URBANA	SUPERFICIE	MONTO GS.
Primera clase	Hasta 400 m² más 400 m²	220.000 240.000
Segunda Clase	Hasta 400 m² más 400 m²	180.000 200.000
Tercera clase	Hasta 400 m² más 400 m²	120.000 160.000

A los efectos de la clasificación de clases de las pistas de bailes se consideran las siguientes características:

- a) **Primera Clase** los que poseen pisos de cualquier tipo que no sean las mencionadas en los puntos b y c de esta clasificación.
b) **Segunda Clase** los que poseen pisos de cemento y ladrillos.
c) **Tercera Clase** los que no poseen ningún tipo de piso de material.

Artículo 40°.- “Pago del impuesto de patente para oficinas y escritorios (Ley N° 620/76, Art. 15, actualizado por la Ley N° 135/1991). Las oficinas habilitadas con carácter de sucursal, agencia o filial de empresas de navegación fluvial, marítima o aérea y de transporte terrestre, sean nacionales o extranjeras pagarán un impuesto de patente de Gs. 120.000 (guaraníes ciento veinte mil) a Gs. 400.000 (guaraníes cuatrocientos mil), de acuerdo a la clasificación que se establecerá por Ordenanza sobre la base del monto de las operaciones realizadas tales como el monto de pasajes que hayan expedido en el ejercicio anterior, el monto de los fletes realizados dentro del mismo ejercicio y otros elementos de juicio que se consideren necesarios. Las oficinas o escritorios para actividades de carácter comercial o de representaciones, sin existencia de mercaderías, pagarán una patente anual de Gs. 120.000 (guaraníes ciento veinte mil) a Gs. 240.000 (guaraníes doscientos cuarenta mil), conforme a la clasificación que se establecerá por Ordenanza de acuerdo a una declaración jurada que contendrá la clase de actividad que realiza y el monto de las operaciones del ejercicio anterior”.

REGLAMENTACIÓN:

El impuesto de patente anual establecido en el Art. N° 15 de la Ley N° 620/76 y 135/91 para oficinas y escritorios se abonará como sigue:

- a. Las oficinas habilitadas con carácter de sucursal, agencia o filial de empresas de navegación fluvial, marítima o aérea y de transporte terrestre, sean nacionales o extranjeras, pagarán el impuesto de patente anual de acuerdo a la siguiente escala:

MONTO DE PASAJES Y FLETES

LÍMITE INFERIOR: PATENTE	LÍMITE SUPERIOR: PATENTE
Hasta 10.000.000 Gs. 200.000	De 10.000.001 en adelante, Gs. 400.000

A los efectos impositivos, los contribuyentes afectados por este artículo presentarán declaraciones juradas sobre el monto de pasajes expedidos y el monto de los fletes realizados en el ejercicio anterior. Las

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

declaraciones juradas serán presentadas en el mes de enero de cada año. Cuando se trate de una apertura, el impuesto de patente anual se liquidará aplicando la escala más baja prevista en este inciso.

b) Las oficinas, escritorios para actividades comerciales o de representación pagarán el impuesto de patente anual como sigue:

ACTIVIDADES	PATENTE
1. Escritorios de firmas unipersonales con excepción a aquellas que correspondan a las actividades de profesionales universitarios y no universitarios.	Gs. 240.000
2. Oficinas de representación de casas de comercio, sin existencia de mercaderías, y oficinas o estudios para el ejercicio de profesiones	Gs. 240.000
3. Escritorios para sociedades constituidas para actividades económicas,	Gs. 240.000

REGLAMENTACIÓN

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

IMPUESTO A LA PATENTE COMERCIAL	
1. Impuesto a la Patente Comercial	s/valor
2. Multas	s/valor
3. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.800
4. Servicios Técnicos y Administrativos	20.000
5. Impuesto a la Publicidad y Propaganda	s/tipo y m2 de letrero
6. Tasas por inspección de instalaciones	5% del valor de la Patente
7. Venta de libros, formularios y documentos	20.000
8. Tasas por Contratación de pesas y medidas	s/valor
9. Tasa por Prevención de Incendios y Derrumbes	5% del valor de la Patente
10. Tasa por limpieza de vías Públicas	20.000
11. Tasa por Conservaciones de Parques y Jardines	20.000

Artículo 41°.- "Pago de patentes profesionales (Ley 620/76, Art. 16, actualizado por la Ley N° 135/1991). Los profesionales que ejerzan regular y públicamente especialidades en la ciencia, técnica o arte, están obligados a inscribirse en el registro de profesionales de la Municipalidad y pagarán patente profesional anual, conforme a la siguiente escala:

	MONTO GUARANIES
a) Las personas que ejerzan profesiones a nivel universitario tales como Abogado, Agrimensor público, Arquitecto, Bioquímico, Economista, Lic. en Contabilidad, Lic. Administración, Notario y Escribano Público, Médico, Psicólogo, Odontólogo, Químico Farmacéutico, Químico Industrial, Veterinario, Lic. Servicio Social, Lic. Análisis de Sistemas, Ingeniería en general y otros.	36.000.-
b) Las personas que ejerzan profesiones a nivel no universitario tales como animador de Espectáculos públicos, Constructor de Obras, Despachante de Aduanas, locutor de Radio y TV, Técnico Dental, Partera, Rematador Público, Traductor Público y otros	18.000.-
c) Las personas que ejerzan oficios tales como maestros de obras, técnicos de máquinas en general, plomeros, técnicos de radio, televisión y de refrigeración, decoradores otros, afinador de piano, carpintero, colchonero, decorador, dibujante, mecánico en general, herrero, hojalatero, letrista, manicuro, maestro de obras pedicuro, pintor, plomero, técnico en refrigeración, talabartero, tapicero, soldador, tornero, zapatero, fotógrafo, lustrador de muebles, vidrieros, relojeros, gestores administrativos y otros	9.000.-
d) El chofer profesional	5.000.-
e) El chofer particular	3.600.-
f) El inspector y guarda de autovehículos del servicio público	3.300.-
g) El conductor de biciclo y triciclo motorizados	1.800.-

MISSION: "Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes".

VISION: "Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana".

Página 16 de 82



JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

PERIODO 2021 - 2026

Av. Pioneros del Este y Concejal Romero - Tel. 595 61 518440



CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

Parágrafo Único: A los chóferes, inspectores y guardas del transporte público de pasajeros, la Municipalidad otorgará registro de conductor y licencia a costo”.

REGLAMENTACIÓN

El Impuesto de patente profesional que afecta a las personas indicadas en los incisos a, b, y c se liquidará y pagará en los meses de enero por el primer semestre y julio por el segundo semestre.

El Impuesto de patente profesional que afecta a las personas indicadas en los incisos d, e y f se liquidará y pagará en forma anual hasta el 31 de marzo, sin multa.

Por la falta de pago del impuesto en el término fijado, se aplicarán las multas previstas en el **art. 19°** de la Ley 620/76.

Forma de Liquidación:

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar el impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

a) PATENTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Guaraníes
Impuesto de patente profesional	36.000
Multa	s/ Ley
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.000
Venta de libros, formularios y documentos (fotos)	25.000
Servicios técnicos y administrativos	68.000
Total a liquidar:	130.000

b) PATENTE PROFESIONAL TECNICOS	Guaraníes
Impuesto de patente profesional	18.000
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.000
Venta de libros, formularios y documentos (fotos)	25.000
Servicios técnicos y administrativos	66.000
Total a liquidar:	110.000

REGISTROS NUEVOS Y REVALIDACIONES

a. Registros de Conductor categoría “A”, “B SUPERIOR”

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	39.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	25.000
5. OPACI	10.000
TOTAL	80.000

b. Registros de Conductor categoría “B”

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	39.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	25.000
5. OPACI	10.000
TOTAL	80.000

c. Registros de Conductor categoría “D” y “C”.

MISSION: “Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes”.

VISION: “Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana”.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	39.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	25.000
5. OPACI	10.000
TOTAL	80.000

d. Registros de Conductor categoría "Particular"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	3.600
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	35.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	25.400
5. OPACI	10.000
6. Certificado de Primeros Auxilios	5.000
TOTAL	80.000

e. Registros de Conductor categoría "Motociclista"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	1.800
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	30.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	27.200
5. OPACI	10.000
6. Certificado de Primeros Auxilios	5.000
TOTAL	75.000

f. Registros de Conductor categoría "Extranjero"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	20.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	57.000
5. Conservación de Parques y Jardines	27.000
6. OPACI	10.000
TOTAL	120.000

REVALIDACIÓN DE PATENTE PROFESIONAL (PERFORACIÓN)

a. Renovación Registros de Conductor categoría "A", "B" y "B Superior"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	14.000
4. PACI	10.000
TOTAL	30.000

b. Renovación Registros de Conductor categoría "Particular"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	3.600
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	10.400
OPACI	10.000

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

TOTAL	25.000
-------	--------

c. Renovación Registros de Conductor categoría “Motociclista”

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	1.800
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	12.200
OPACI	10.000
TOTAL	25.000

CANCELACIÓN REGISTROS DE CONDUCTOR

1. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
2. Servicios Técnicos y Administrativos	24.000
TOTAL	25.000

Artículo 42º.- “Exoneraciones del pago del impuesto (Ley 620/76, Art. 17). Quedan exentos del pago de impuestos establecidos en el presente capítulo de esta Ley:

- a) Las personas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo anterior, que ejerzan exclusivamente su profesión u oficio en relación de dependencia;
- b) Los docentes;
- c) Las instituciones educacionales (Art. 150º Ley Nº 1264/98 General de Educación);
- d) Las publicaciones de carácter científico, técnico o cultural y las de carácter político o religioso y;
- e) Los artistas, tales como los artesanos, los pintores, los escultores, los directores y miembros de orquestas y de conjuntos folklóricos y teatrales”.

Artículo 43º.- Exoneración para veteranos de la Guerra del Chaco (Ley 431/73, Art. 20º Inc. f) y Ley 217/93 Art.

1º. Exonérese a los veteranos, a los mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco, comprendidos en el art. 1º de esta Ley del pago de patentes municipales, a los que se dedican a actividades profesionales, comerciales, industriales, artesanía y cualquier otra actividad lícita, hasta la suma de guaraníes veinte millones (G. 20.000.000) del activo tomado del balance del último ejercicio. Si el activo es superior a esta suma la patente serán abonadas sobre el excedente de su monto. Las exoneraciones establecidas en la Ley deberán ser solicitadas por los beneficiarios anualmente”.

Artículo 44º.- “Sanciones por omisión o falsedad de declaración jurada (Ley 620/76, Art. 18). Cualquier omisión o falsedad en el balance o declaración jurada del contribuyente, que no obedezca a evidente error material de transcribir su activo imponible, será penada de acuerdo con la gravedad de la infracción, con multa comprendida entre el treinta y el ciento por ciento del impuesto que se intentó evadir o evadido, sin perjuicio del pago del impuesto. La sanción será aplicada previo sumario administrativo en el que el contribuyente tendrá derecho a la defensa”.

Artículo 45º.- “Multas a ser aplicadas (Ley 620/76, Art. 19). Por falta de pago del impuesto de patente en el término legal, se aplicará una multa del 4% (cuatro por ciento) sobre el monto del mismo por el primer mes o fracción en mora, el 8% (ocho por ciento) en el segundo mes, el 12% (doce por ciento) en el tercer mes, el 20% (veinte por ciento) en el cuarto mes y el 30% (treinta por ciento) en el quinto mes. Estos porcentajes no son acumulativos y la multa no excederá del 30% (treinta por ciento) del impuesto que corresponde al semestre en que se produjo la mora.

REGLAMENTACIÓN:

- a. Los porcentajes de las multas por mora a ser aplicadas conforme a los meses del año cuando se efectúe el pago del contribuyente serán como sigue:

Mora primer semestre:

FEBRERO	: 4%
MARZO	: 8%
ABRIL	: 12%
MAYO	: 20%
JUNIO	: 30%

Mora segundo semestre:

AGOSTO	: 4%
SEPTIEMBRE	: 8%
OCTUBRE	: 12%
NOVIEMBRE	: 20%
DICIEMBRE	: 30%

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

- b. La renovación de Licencias de Conducción será realizada en el primer trimestre de cada año.
- c. La licencia de conducir expedida en el extranjero, será válida dentro del territorio nacional por un tiempo no mayor de tres meses, contados a partir de la entrada al país. Esta deberá estar al día y habilitará para conducir automóviles de la categoría autorizada, conforme consta en la licencia respectiva y, en caso de no contar con dicha especificación, se entenderá que le corresponde la categoría de licencia particular. En el caso de funcionarios diplomáticos y consulares debidamente acreditados, como asimismo de otras organizaciones internacionales, la vigencia se extenderá al tiempo que duren sus funciones oficiales, extendiéndose la presente excepción a los miembros de su familia, conforme a los convenios y tratados internacionales.

**CAPÍTULO 5
DEL IMPUESTO DE PATENTE A LOS RODADOS**

Artículo 46°.- "Sujeto obligado (Ley 620/76, Art. 20). A los efectos del pago del impuesto de patente establecido en este capítulo, el propietario de cada vehículo, motorizado o no, lo registrará a la Municipalidad respectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el rodado es de uso personal en el municipio donde el propietario es vecino;
- b) Cuando el rodado es de uso comercial, transporte habitual de mercancías o personas o de ambas a la vez, entre diversos municipios, en el caso de que el propietario tenga el asiento de su actividad comercial, industrial, agropecuaria u otra en el municipio respectivo; y,
- c) Cuando el rodado es propiedad de personas jurídicas u otras entidades, si tiene registrada en el municipio la actividad a cuyo servicio se destina el rodado".

Artículo 47°.- "Libre circulación (Ley 620/76, Art. 21). El pago de la patente efectuado conforme a las prescripciones de este capítulo da derecho a la libre circulación de los vehículos en toda la República".

REGLAMENTACIÓN:

1. SANCIONES:

Los infractores de la reglamentación precedente serán pasibles de multas de **5 jornales** mínimos en la primera vez, y **8 jornales** mínimos en caso de reincidencia.

Artículo 48°.- "Base Imponible (Ley 620/76, Art. 22). El propietario mencionado en el Artículo 20° de la Ley N° 620/76, pagará el impuesto de patente anual a los rodados en base al valor imponible que para la liquidación de tributos de importación de auto vehículos en general establece el Ministerio de Hacienda. El **impuesto de patente** establecido en este artículo, será del medio por ciento (**0,50%**) anual tomando como base el valor imponible. Este monto de impuesto de patente irá decreciendo anualmente en una proporción igual al cinco por ciento (5%) hasta los diez (10) años de antigüedad del auto vehículo. A partir de los diez (10) años de abonará la mitad del impuesto inicialmente liquidado.

REGLAMENTACIÓN:

1) VALOR IMPONIBLE

A los efectos de la determinación del presente impuesto se entiende por Valor Imponible al valor establecido en el despacho aduanero CIF menos el IVA y otros gravámenes fiscales.

Este impuesto también podrá aplicarse sobre el precio de mercado del vehículo establecido en la cartilla del Ministerio de Hacienda o su dependencia especializada.

A los efectos del cálculo y liquidación para el pago del presente impuesto en los casos de vehículos 0 Km. y usados se establece que el tipo de cambio U\$\$/G. vigente será establecido por la Intendencia Municipal con base en el informe del Banco Central del Paraguay, correspondiente al período mensual del mes inmediato anterior.

Artículo 49°.- Pago del impuesto de patente a los rodados y sanciones por mora (Ley N° 620/76, Art. 24). El impuesto de patente de rodados será pagado por anualidad dentro del **primer semestre** de cada año. El impuesto de patente de rodados será pagado por anualidad dentro del primer semestre de cada año. La falta de pago del impuesto de patente en el término legal, dará lugar a multa de cuatro por ciento sobre el monto del mismo por el primer mes o fracción en mora, el ocho por ciento en el segundo mes, el doce por ciento en el tercer mes, el veinte por ciento en el cuarto mes y el treinta por ciento en el quinto mes. Estos porcentajes no son acumulativos y la multa no excederá del treinta por ciento del impuesto que corresponde al semestre en que se produjo la mora.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

REGLAMENTACIÓN:

1) Modalidad de Pago:

En todos los casos, para el pago del impuesto de patente a los rodados, el contribuyente presentará una solicitud a la Intendencia Municipal, en carácter de declaración jurada, y consignará en ella los datos sobre el vehículo y el propietario o contribuyente, adjuntando una copia de la cédula del registro del automotor que lo acredita como propietario.

2) Multas por mora:

La falta de pago de impuesto de patente en el término legal, dará lugar a multa del cuatro por ciento sobre el monto del mismo por el primer mes o fracción en mora, el ocho por ciento en el segundo mes, el 12 % en el tercer mes, el 20% en el cuarto mes y el 30% en el quinto mes. Estos porcentajes no son acumulativos y la multa no excederá del 30% del impuesto que corresponde al semestre en que se produjo la mora. La escala de multas queda fijada como sigue:

Mes	%
Julio	4%
Agosto	8%
Setiembre	12
Octubre	20%
Noviembre	30%
Diciembre	30%

Artículo 50°.- Exenciones (Ley 620/76, Art. 23). Quedan exentos del pago del impuesto establecido en este capítulo los vehículos de uso personal:

- De Senadores y Diputados en ejercicio; de Miembros del Consejo de Estado; de Miembros de la Junta Municipal, Jueces, Agentes Fiscales y demás Magistrados Judiciales;
- De los Miembros del Cuerpo Consular;
- De los Miembros de Organismos Internacionales, conforme a convenios;
- De Miembros de Misiones Oficiales Extranjeras; y,
- De los exonerados por leyes especiales.

REGLAMENTACIÓN:

1) Forma de liquidación

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

IMPUESTO A LA PATENTE A LOS RODADOS Vehículos en General (RODADOS)	GUARANIES
Impuesto a la Patente a los Rodados	s/valor
Provisión de distintivos para vehículos automotores	20.000
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	15.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Tasa por servicios de inspección de auto vehículos	20.000
Contribución Especial Adicional al Impuesto al Patente de Rodados	s/ Ley 3966/10 Art. 166 inc. b

IMPUESTO A LA PATENTE A LOS RODADOS (TRANSPORTE PUBLICO)							
Detalle y Monto en Gs.	Taxi y Alternativo	Transporte Escolar y Univer.	Moto Taxi	Ómnibus	Taxi Carga	Plataforma Digital Automóviles	Plataforma Digital Motos
Habilitación	98.000	93.100	73.500	123.168	78.480	98.000	73.500
Inspección	36.000	135.056	27.458	201.000	63.298	36.000	27.458
Desinfección	8.000	8.000	-----	15.000	8.000	8.000	-----
Impresión PVC	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Calcomanía	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	35.000	20.000
Preven. y Protección c/ Incen.	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

IMPUESTO A LA PATENTE A LOS RODADOS Motocicletas	GUARANÍES
Impuesto a la Patente a los Rodados	s/valor
Provisión de distintivos para vehículos automotores	20.000
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	4.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Tasas por servicios de inspección de autovehículos	15.000
Contribución Especial Adicional al Impuesto al Patente de Rodados	s/ Ley 3966/10 Art. 166 inc. b

IMPUESTO A LA PATENTE A LOS RODADOS Acoplado, Tractores y maquinarias en general	GUARANIES
Impuesto a la Patente a los Rodados	s/valor
Provisión de distintivos para vehículos automotores	12.000
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	20.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Tasas por servicios de inspección de autovehículos	25.000
Contribución especial para conservación de pavimentos	50.000
Contribución Especial Adicional al Impuesto al Patente de Rodados	s/ Ley 3966/10 Art. 166 inc b

1) Copia de Habilitación Automóviles en General

COPIA DE HABILITACION DE VEHICULOS PARTICULARES	GUARANIES
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	24.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000

2) Copia de Habilitación de Motos

COPIA DE HABILITACION DE MOTOS	GUARANIES
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	19.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000

**CAPÍTULO 6
DEL IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN**

Artículo 51°.- “Hecho Generador (Ley 620/76 Art. 25). Las obras que se ejecutan dentro del Municipio pagarán un impuesto a la construcción, que se hará efectivo antes del otorgamiento del permiso correspondiente, sin perjuicio de los ajustes definitivos que correspondan en cada caso”.

Artículo 52°.- “Solicitud de Autorización (Ley 620/76 Art. 26). El propietario del inmueble interesado en construir, ampliar o reformar un edificio presentará a la Municipalidad el proyecto de obra, los planos y planillas de costos, consignando el nombre del profesional firmante de los mismos, quien será considerado constructor de la obra salvo prueba en contrario”.

Artículo 53°.- “Base de Cálculo (Ley 620/76 Art. 27). A los efectos de la aplicación del impuesto a la construcción regirá la clasificación de las obras según su destino final, la calificación de las mismas según el tipo de construcción y calidad y tipo de materiales a ser utilizados”.

Artículo 54°.- “Liquidación del Impuesto (Ley 620/76 Art. 28). El impuesto a la construcción se liquidará en base al valor de la obra consignada en la planilla de costos, que no podrá ser inferior al que surja de los precios unitarios promedios fijados por ordenanza, los cuales podrán ser reajustados periódicamente conforme a las variaciones producidas.

El impuesto a la construcción se estipulará de acuerdo a la siguiente escala:



JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

PERIODO 2021 - 2026

Av. Pioneros del Este y Concejal Romero - Tel. 595 61 518440



CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

a) Casa de habitación unifamiliar	Por ciento sobre el valor de la obra	
1- Económica		0,25
2- Medianas		0,48
3- Buenas		0,72
4- De lujo		1,20
b) Casas de habitación multifamiliar		
1- Económica		0,48
2- Medianas		0,72
3- Buenas		1,20
4- De lujo		1,50
c) Edificios comerciales		
1 Garajes públicos, estaciones de servicios, mercado, locales para negocios y escritorios		
Económica		1,0
Buenos		1,5
De lujo		2
2 hoteles, pensiones y hospedajes		
2.1 económica		1,2
2.2 buenos		1,5
2.3 de lujo		4
	Tributo básico	Por ciento sobre el valor de la obra.
3 Edificios para Bancos y entidades Financieras	1.425.853	4
Edificios Industriales	1.425.853	4

Costo de la Obra			
Límite inferior	Límite superior	Tributo básico	Por ciento sobre el excedente del límite inferior
1. Tinglados y galpones hasta	600.000	14.300	0,0
De 600.001 a	3.000.000	14300	1,0
De 3.000.001 a	6.000.000	71500	0,7
De 6.000.001 a	12.000.000	130.000	0,6
De 12.000.001 a	A mas	145.000	0,5
2 Fábricas y depósitos			
De 1.500.001 a	1.500.000	30.000	0,0
De 1.500.001 a	6.000.000	30.000	1,0
De 6.000.001 a	30.000.000	105.000	0,7
De 30.000.001 a	60.000.000	385.000	0,6
De 60.000.001 a	120.000.000	690.000	0,5
120.000.001	A mas	1.197.000	0,4
d) Edificios para espectáculos públicos			
1.1. Económica		926.694	1,2
1.2. Buenos		926.694	1,7

MISIÓN: "Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes".

VISIÓN: "Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana".

Página 23 de 82

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

1.3. De lujo		926.694	3
f) Otras construcciones:			
1. edificios destinados a actividades culturales y políticas			1,0
2 edificios destinados a sanatorios			
Económica		856.830	0,5
Buenos		856.830	1
De lujo		856.830	1,8
3 construcciones de panteones y obras funerarias			
3.1. económica		571.220	0,5
3.2. buenos		571.220	1,4
3.3. de lujo		571.220	2,5
4 instalaciones sanitarias nuevas en general		195.000	0,4
5 murallas y aceras			
5.1 sobre líneas de edificación		253.500	0,8
5.2 inferiores (camineros)		67.600	0,5
5.3 aceras		67.600	0,5

Precios unitarios: Se establece los costos unitarios por metros cuadrados de las obras a los efectos de la aplicación del Artículo precedente, la cual regirá a partir de enero del año 2025.

Ítem	Características	Por M2 de la obra
1 CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR		
1.1	Mediana hasta 80,00 m2	614.000
1.2	Buenas hasta 180,00 m2	742.500
1.3	De lujo más 181,00 m2	1.385.200
2 VIVIENDA, CASA DE HABITACIÓN MULTIFAMILIAR		
2.1	Medianas hasta 120,00 m2	928.200
	Buenas hasta 250,00 m2	1.113.800
2.3	De lujo más de 251,00 m2	1.480.000
3 RESIDENCIA EN ALTURA (EDIFICIO)		
3.1	Buena hasta 4 pisos	1.204.700
3.2	Lujo más de 4 pisos	1.670.800
4 HOTELES - MOTELES		
4.1	Buena	1.064.000
4.2	Lujo	1.202.000
5 PENSIONES – HOSPEDAJES - HABITACIONES		
5.1	Mediana hasta 150,00 m2	924.937
5.2	Buena más de 151,00 m2	1.017.500
6. EDIFICIO COMERCIALES		
6.1 LOCALES PARA NEGOCIO, OFICINAS Y OTROS HASTA 1 NIVEL		



JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

PERIODO 2021 - 2026

Av. Pioneros del Este y Concejal Romero - Tel. 595 61 518440



CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

6.1-1	Buena hasta 120,00 m2	941.500	
6.1-2	Lujo más de 121,00 m2	1.019.600	
6.2 LOCALES COMERCIALES, APARTAMENTO, OFICINA (MIXTO) HASTA 3 PISOS			
6.2-1	Buena	1.115.000	
6.2-2	Lujo	1.204.700	
6.3 LOCALES PARA NEGOCIOS, OFICINAS, APARTAMENTOS Y OTROS MAS DE 3 PISOS			
6.3-1	Lujo	1.385.200	
6.4 ESTACION DE SERVICIO EN GENERAL			
6.4-1	Buena	1.115.000	
6.4-2	Lujo	1.204.700	
6.5 ESTACIONAMIETO Y LAVADERO			
6.5-1	Buena hasta 1 nivel	941.500	
6.5-2	Lujo más de 1 nivel	1.019.600	
7 BANCO, ENTIDADES FINANCIERA, COOPERATIVAS Y OTROS			
7.1	Sin distinción alguna	1.853.600	
8 EDIFICIOS DESTINADOS A SANATORIOS, CONSULTORIO, LABORATORIO CLINICO			
8.1	Buena hasta 3 pisos	1.029.000	
8.2	Lujo más de 3 pisos	1.113.800	
9 EDIF. DESTINADOS A: ACTIVIDADES CULTURAL, RELIGIOSA, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES			
9.1	Sin distinción alguna	1.113.800	
10 EDIFICIOS PARA ESPETACULOS PUBLICOS			
Cine, teatros, discotecas, canchas deportivas, salón de eventos y otros			
10.1	Buena	1.112.000	
10.2	Lujo	1.204.700	
11 CONSTRUCCIÓN DE PANTEONES			
11.1	Buena	685.460	
11.2	Lujo	742.500	
12 OBRAS FUNEBRES			
12.1	Buena	942.000	
12.2	Lujo	1.019.600	
13 TINGLADOS, FABRICAS Y DEPOSITOS			
13	1 piso	928.500	
	Más de 1 piso	1.114.000	
13.1	1.500.001	6.000.000	50.700
13.2	6.000.001	30.000.000	177.450
13.3	30.000.001	60.000.000	650.650
13.4	60.000.001	120.000.000	1.166.100
13.5	120.000.001	En adelante	2.023.000

MISIÓN: "Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes".

VISIÓN: "Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana".

Página 25 de 82

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

14 Murallas, aceras, veredas y camineros		
14.1	Sobre línea de edificación	253.500
14.2	Interiores	67.600
14.3	Aceras	67.600

El impuesto a la construcción se liquidará según los precios vigentes en el momento de la presentación de los planos.

Artículo 55°.- Pago inicial previo: Ley No. 620/76 Art. 29°.

Inc. a) El (20%) veinte por ciento del impuesto a la construcción estimado, será abonado en la oportunidad de la presentación de la solicitud de permiso.

Inc. b) El saldo hasta (45) cuarenta y cinco días de la notificación de aprobación de la solicitud por cédula, carta certificada o telegrama colacionado.

PARAGRAFO UNICO: El permiso correspondiente para la iniciación de la obra, será otorgado una vez abonado totalmente el impuesto.

REGLAMENTACIÓN

Artículo 56°.- Fijación de otros plazos.

La Municipalidad podrá fraccionar el pago conforme a lo que se establece en el Art. 173 de este cuerpo legal.-

Desistimiento: Ley N° 620/76 Art.

Si la solicitud de permiso para construir fuera o desistido por el propietario, se retendrá el anticipo del impuesto correspondiente ya cobrado, y el desistimiento será considerado por:

- La falta de comparecencia del propietario, profesional o responsable a la citación por cédula, carta certificada o telegrama colacionado.
- La no devolución del expediente observado en el término de (90) noventa días.
- La falta de pago del impuesto en el plazo estipulado.

Si luego de desistido un proyecto se desea proseguir la tramitación dentro de un plazo de (24) veinticuatro meses, o si en el mismo tiempo el interesado ajustase el proyecto y éste mereciera la aprobación, se le reconocerá el (50%) cincuenta por ciento del anticipo del impuesto abonado. Transcurrido dicho plazo el anticipo ingresará definitivamente como rentas generales.

PARÁGRAFO PRIMERO: La refacción y ampliación de las construcciones pagará el impuesto correspondiente a la clasificación y calificación de la obra de que se trata, conforme a la escala establecida en este artículo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las construcciones no previstas pagarán el impuesto correspondiente a construcciones similares especificadas en este artículo.

REGLAMENTACION

Artículo 57°.- Reajuste de valores.

La escala mencionada precedentemente se considera como escala básica, la que será reajustada una vez terminada la obra en base a lo expuesto en el Punto 7.1.3 de este capítulo.

Artículo 58°.- Inspección final: Ley N° 620/76 Art. 32°.

La inspección final se practicará a solicitud del propietario, del profesional constructor o de oficio por la Municipalidad.

Al practicarse la inspección final de la obra por parte de la Municipalidad, ésta hará una evaluación final considerando invariable los valores de las obras realizadas conforme los planos y planillas aprobados anteriormente.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 040/2024 J.M.

En caso de constatarse modificación de clasificación o ampliación de obras, se practicará una nueva evaluación que servirá para la liquidación del impuesto en base a los valores vigentes. El propietario abonará la diferencia del impuesto que resultare en el plazo de (30) treinta días de notificado.

REGLAMENTACION

Canon por Derecho de inspección final:

Ítem	DESCRIPCION	GUARANIES
1	Locales mixtos para Negocios, Vivienda, Pensiones, hoteles, hospedajes y moteles; hasta 3 pisos	360.000
2	Locales mixtos para Negocios y Vivienda; más de 3 pisos	415.000
3	Tinglados	170.000
4	Depósitos (1 piso)	275.000
5	Depósitos (más de 1 piso)	330.000
6	Bancos y entidades Financieras	550.000
7	Discotecas, Pub y Locales Nocturnos	415.000
8	Escuelas educativas privadas, Instalaciones Deportivas e Instituciones Religiosas	330.000
9	Balnearios, centros recreativos, salón bailable	415.000
10	Otros no especificados	300 G. por m2.

Artículo 59°.- Exenciones: Ley N° 620/76 Art. 33°.

Quedan exentas del pago del impuesto a la construcción las siguientes obras:

- Las casas de habitación unifamiliar de hasta una pieza, un baño y una cocina.
- Los locales escolares privados y de los Sindicatos de Trabajadores.
- Las construcciones de las Zonas Rurales no urbanizadas.

PARAGRAFO PRIMERO: El propietario de la casa exonerada en el inciso a) de este artículo que proceda a la ampliación antes de dos años, deberá pagar el impuesto sobre la totalidad de la construcción en base a los valores vigentes. Transcurrido este plazo pagará solamente por la parte ampliada.

REGLAMENTACION

Locales primarios públicos.

Las exoneraciones establecidas en el inciso b) del artículo transcrito precedentemente, serán concedidas también a locales primarios públicos.

Artículo 60°.- Sanciones: Ley N° 620/76 Art. 34°.

La iniciación de una obra sin el permiso correspondiente y sin el pago del impuesto respectivo, será pasible de las siguientes sanciones:

- Suspensión de la obra.
- Multa al propietario de la obra del (30%) treinta por ciento del impuesto dejado de percibir.
- Multa al constructor de la obra del (50%) cincuenta por ciento del monto del impuesto dejado de percibir. En caso de reincidencia suspensión temporal de su patente hasta un año, conforme a determinación de la unidad técnica administrativa. Una vez cumplidas las sanciones podrá proseguir la obra suspendida.